

1500291-30.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... trazia consigo, visando fins de tráfico, 64 porções de cocaína com peso aproximado de 68g., sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que na data dos fatos, TIAGO se encontrava na via pública indicando realizando o tráfico de drogas, quando, em dado momento, foi abordado por policiais militares, pois estava com uma sacola plástica, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500291-30.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500291-30.2021.8.26.0570

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO LEMOS CARA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

TIAGO LEMOS CARA, qualificado a fl. 5, foi processado como incurso nos art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 22 horas, na rua Natália Alves, em frente ao nº 435, no bairro Vila Nova, município e comarca de Registro, trazia consigo, visando fins de tráfico, 64 porções de cocaína com peso aproximado de 68g., sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que na data dos fatos, TIAGO se encontrava na via pública indicando realizando o tráfico de drogas, quando, em dado momento, foi abordado por policiais militares, pois estava com uma sacola plástica, e estava cercado de pessoas que se dispersaram quando avistaram a viatura se dispersaram, sendo que na sacola que estava com TIAGO os policiais localizaram 64 porções de cocaína e mais R\$ 70,00 em espécie.

TIAGO LEMOS CARA foi preso em flagrante delito.

Instaurado Inquérito policial foram ouvidos: Victor Claro Pupo da Cunha, Eder Bento Alves e TIAGO LEMOS CARA.

A peça foi instruída com: Auto de prisão em flagrante, (fls. 1/5) Boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fl.9), foto das drogas e do dinheiro (fls. 12/14), Exame químico toxicológico (fls. 15/17), folha de antecedentes (fls. 26/36).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva as fls. 66/71.

Relatório final às fls. 112/113.

A denúncia foi oferecida a fl. 122 e recebida às fls. 123/124 em 23 de setembro de 2021.

TIAGO LEMOS CARA apresentou resposta à acusação às fls. 184/187. O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 188/189).

Em audiência foram ouvidos: Victor Claro Pupo da Cunha, Eder Bento Alves e TIAGO LEMOS CARA.

As partes apresentaram alegações finais (fls. 207/211).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/5, boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão a fl.09, Auto de Constatação Provisória a fl. 10, o Auto Definitivo a fl. 11, exame químico toxicológico de fls. 15/17, fotos das drogas e do dinheiro às fls. 12/14 e com a oitiva dos policiais.

A testemunha Victor Claro Pupo da Cunha policial militar disse que estava em patrulhamento de rotina e ao acessar a rua Natália Alves, no bairro Vila Nova, local conhecido como ponto de venda de entorpecente, visualizaram o indiciado na via pública, portando uma sacola plástica de cor branca, e tinha umas pessoas em sua volta, que, com a aproximação da viatura, os indivíduos se evadiram. Disse que abordaram TIAGO e localizaram 64 porções de cocaína dentro da sacola branca e a quantia em espécie de 70,00 dentro do bolso do indiciado, que confessou a prática do tráfico, e que o dinheiro era oriundo das vendas já efetuadas. Confirmando que abordou TIAGO anteriormente.

No mesmo sentido foi a oitiva do policial militar Eder Bento Alves.

Interrogado TIAGO LEMOS CARA negou os fatos. Disse que as pessoas que estavam vendendo as drogas ao avistarem a viatura, jogaram a sacola ao lado dele e saíram e pegou a sacola com o objetivo de esconder. Disse que o dinheiro encontrado em seu bolso era fruto de um bico que tinha feito.

No entanto a negativa de TIAGO não encontram amparo.

Os policiais foram uníssomos no sentido de que TIAGO estava com a sacola, que continha drogas.

As drogas estavam em poder de TIAGO, em ponto de venda de entorpecentes, foi

periciada e constatada a presença de cocaína (laudo de fls. 15/17).

Assim, o depoimento dos policiais militares, o auto de prisão em flagrante delito, autos de exibição e apreensão e as fotos, comprovam a autoria e a materialidade do delito.

Não houve nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais.

A defesa não conseguiu desmerecer o depoimento de referidos policiais.

Sobre a oitiva de policiais a jurisprudência desse Egrégio Tribunal já firmou entendimento no seguinte sentido:

"É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011).

Os policiais, como já exposto, foram firmes e coerentes em confirmar os fatos descritos na denúncia.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico com relação ao réu TIAGO LEMOS CARA.

Passo à dosimetria da pena.

TIAGO LEMOS CARA já ostenta condenação anterior definitiva nos autos 0000301-92.2015, da 1ª Vara local (certidão de fls. 158/159), com sentença transitada em julgado em 19/02/2019.

Portanto, é reincidente.

No que tange às circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal, sobre o grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Não há nos autos, elementos sobre a personalidade, a culpabilidade e a conduta social do réu. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e nem há consequências em virtude do delito.

Fixo a pena base no mínimo legal 5 anos de reclusão.

Em razão da reincidência aumento a pena base em 1/6 - 5 anos de reclusão - o que perfaz em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Não há atenuantes e nem causa de aumento ou diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, não

é aplicável ao caso em tela. Isto porque, TIAGO LEMOS CARA, possui reincidência.

Referido benefício é dedicado ao agente primário.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a 1/6 acima do mínimo legal – 500 dias-multa – o que perfaz 583 dias-multa.

Em razão da reincidência, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO TIAGO LEMOS CARA à pena de 5 ANOS e 10 MESES de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter infringido o artigo 33, da Lei nº11.343/06.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação, bem como, em razão da reincidência, e da quantidade da pena aplicada.

Em liberdade, o réu, que não exerce atividade lícita, poderá, mais uma vez, voltar a vender entorpecentes, colocando em risco a ordem pública.

Comunique-se o local onde encontra-se recolhido.

Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Findo o feito, determino a incineração das drogas. Comunique-se a Autoridade Policial.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C

Registro, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA